

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1832/2533

นายสมทรง เงินเรืองโรจน์ กับพวก

โจทก์

นายสุรพล สูงกิจบูลย์ กับพวก

จำเลย

นายณพดล ทิมพงษ์ ทนายจำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกา มีเหตุผลทั้งในปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริงที่จะชนะคดีโจทก์ทั้งสามได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสามแถลงคัดค้าน (อันดับ 137)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 209,448 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2526 จนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ทั้งสาม ส่วนฟ้องโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายจำนวน 195,008 บาท แก่โจทก์ทั้งสาม นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 129,135)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 107 แผ่นที่ 2,118)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระให้โจทก์ทั้งสามตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยนับถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระให้โจทก์ทั้งสามตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยนับถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-พนม พ่วงภิญโญ-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ